מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י״ד בסיון התשע״ח
28 במאי 2018
חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-5
סיווג: כללי

<u>מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי - תיקון</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן: ״**חוק הפיקוח על הביטוח**״), בתוקף סמכותי לפי סעיף 31יח(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק וסליקה פנסיוניים), התשס״ה-2005 (להלן - **חוק הייעוץ הפנסיוני**), להלן הוראותיי:

1. **כללי**

ביום 2 ביולי 2017 פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2017-10-4 ״מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי״ (להלן - **החוזר** או **חוזר 2017-10-4**). החוזר תיקן את סעיף התחילה שנקבע בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-13 ״מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי״, לעניין ביטוח נסיעות לחו״ל, וזאת בהמשך להמלצת בית המשפט במסגרת בג״צ 14\8973 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל נ׳ הממונה על שוק ההון ואח׳ (להלן - **בג״ץ התאחדות משרדי הנסיעות**).

במסגרת בג״ץ התאחדות משרדי הנסיעות ציין בית המשפט העליון כי על מנת שסוכני הנסיעות יוכלו לשווק ביטוח נסיעות לחו״ל, נדרש תיקון חקיקה. ביום 27 במאי 2018 אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק המתירה לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות לחו״ל. משרדי הממשלה ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תמכו בהצעת החוק, בכפוף להחלת חובות צרכניות על סוכני הנסיעות המשווקים ביטוח נסיעות לחו״ל, ולמתן סמכות פיקוח לממונה על שוק ההון, בכל הקשור לפעילותם של סוכני הנסיעות בעת שיווק ביטוח כאמור. בהתאם להצעת החוק סוכני הנסיעות וחברות הביטוח יהיו אחראים כלפי הלקוחות, ביחד ולחוד, בכל הקשור להליך הצירוף לביטוח, ובתנאי שנוסח החוק יתואם אל מול הרשות.

על מנת לאפשר את מיצוי הליך החקיקה, נדחה בזאת מועד התחילה של חוזר 2017-10-4.

2. **הוראות**

בחוזר 2017-10-4 יבואו השינויים המפורטים, בתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

3. **תחולה**

לעניין מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה הנדרשים כבטוחה להלוואה לדיור בסניפי בנק, יחולו הוראות שנקבעו בחוזר ביטוח 2005-1-12 וחוזר ביטוח 2005-1-31.

4. **תחילה**

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח - תיקון הוראות בשינויי מהדורה

ח' בתמוז התשע"ז
2 ביולי 2017

חוזר סוכנים ויועצים 2017-10-4
סיווג: כללי

מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "**חוק הפיקוח על הביטוח**"), לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק, ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (להלן: "**חוק הייעוץ הפנסיוני**"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

כיום קיימות התקשרויות בין גופים מפוקחים וגופים חיצוניים הכוללות מעורבות של גוף חיצוני בשיווק או במכירת מוצר ביטוח פרט. התקשרויות מסוג זה עלולות להיות בניגוד לאיסורים ולתכליות שנקבעו בהוראות החוק, ובפרט בסעיפים 24, 41(א), 41(ב) ו- 55 לחוק הפיקוח על הביטוח, סעיפים 32(ה) ו- 36(ב) לחוק קופות גמל ובסעיף 13 לחוק הייעוץ הפנסיוני. ואולם, לא כל מעורבות כאמור נכנסת בגדר האיסורים והתכליות שנקבעו בהוראות החוק. להלן יפורטו הוראות להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני בקשר לשיווק או מכירת מוצר ביטוח שאינו קבוצתי.

2. הגדרות

בחוזר זה:

"**ביטוח פרט**" - ביטוח שאינו קבוצתי;

"**גוף חיצוני**" - מי שאינו גוף מפוקח;

"**גוף מפוקח**" - גוף מוסדי, סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על ביטוח, או בעל רישיון כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני וכן עובד של מי מאלה;

"**חוק קופות גמל**" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

"**מוצר ביטוח**" - תכנית ביטוח באחד מענפי הביטוח, כמשמעם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985, או סוג מוצר פנסיוני;

"**מוצר ביטוח ארוך טווח**" - פוליסת ביטוח שתקופת הביטוח בה עולה על שנה;

"**מוצר פנסיוני**" - כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני;

"**מידע**" - פירוט או דברי הסבר בנוגע למוצר הביטוח.

3. מעורבות מותרת

א. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "**הממונה**") יראה בפעולת גוף חיצוני בהתאם לאחת או יותר מהוראות סעיף זה כפעולה שאינה סותרת את הוראות הדין לעניין מעורבות גוף חיצוני בשיווק או במכירת מוצר ביטוח פרט, ובלבד שהיא עומדת בכל הוראות סעיף 4:

1) הצגת מידע או פרסום ללא קבלת טובת הנאה מכל סוג שהוא מהגוף המפוקח, במישרין או בעקיפין.

2) השוואת מוצרי ביטוח, למעט מוצרים פנסיוניים, של כל הגופים המוסדיים שמעוניינים בהתקשרות לשם השוואה כאמור, בתמורה זהה מכולם ובהצגה זהה של המוצרים, ובלבד שההתקשרות היא עם לפחות 75% מהגופים המוסדיים שמציעים את המוצר לגביו נעשית השוואה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

3) פרסום או הפצת חומר שיווקי של מוצר ביטוח, בהתקיים כל אלה:

א) פרסום או מסירת חומר שיווקי כתוב של מוצר ביטוח שתוכנו ודרך הצגתו נוסחו על ידי גוף מפוקח ללא יעוץ או חיווי דעה על מוצר הביטוח, ובלבד שפרסום או מסירת חומר שיווקי של מוצר ביטוח, הכוללים קיום קשר כלשהו עם הלקוח מעבר למסירת חומר כתוב כשלעצמו, יבוצעו אך ורק בבית העסק של הגוף החיצוני או באמצעות אתר האינטרנט של אותו גוף.

ב) ציון שם הגוף המפוקח עם הבהרה מפורשת, ברורה ובולטת כי מכירת מוצר הביטוח תעשה על ידי גוף מפוקח וכי המידע הינו מידע השייך לגוף המפוקח; יובהר כי בפרסום שיכלול רק את שם הגוף המפוקח ושם תכנית הביטוח או שמה המסחרי של תכנית הביטוח ללא מידע נוסף אודותיהם אין צורך לציין כי המידע שייך לגוף המפוקח.

4) הפניית לקוחות פוטנציאליים לגוף מפוקח, לרבות ניתוב שיחות טלפוניות וקישור לאתר האינטרנט שלו, בכפוף להוראות כל דין והסכמת הלקוח ובהתקיים כל אלה:

א) הבהרה ללקוח כי הוא מועבר לטיפול גוף מפוקח, בציון מפורש של שם הגוף; לא תידרש הבהרה כאמור אם פעילות הגוף החיצוני כוללת אך ורק העברת נתונים בדבר לקוחות לגוף מפוקח, ללא קיום קשר כלשהו עם אותם לקוחות בכל הקשור לשיווק או מכירת מוצר הביטוח;

ב) הדגשה ללקוח כי הגוף המפוקח נושא באחריות למוצר הביטוח הנמכר;

ג) גוף חיצוני יהיה רשאי למסור לגוף מפוקח, לכל היותר, את הפרטים המפורטים להלן: שמו, שם משפחתו, מספר תעודת זהות, מספר הטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מינו של הלקוח;

ד) לא יימסר כל מידע בדבר תנאי מוצר הביטוח וטיבו ללקוח; יובהר כי ציון שם מוצר הביטוח לא ייחשב כמסירת מידע על תנאי מוצר הביטוח וטיבו לעניין הוראה זו;

ה) מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי הגוף המפוקח בלבד, ואם היא מתבצעת באמצעות האינטרנט, תתבצע באתר האינטרנט של הגוף המפוקח.

5) שיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני או שאינו מוצר ביטוח ארוך טווח, באמצעות עמדות לא מאוישות, שיופרדו בצורה ברורה משאר עיסוקי הגוף החיצוני, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

א) פעולות השיווק והמכירה יבוצעו על ידי הגוף המפוקח ובשליטתו;

ב) לגוף החיצוני לא תהיה כל גישה למידע או לתכני מערכת המחשוב;

ג) תהיה הפרדה מלאה בין העמדה הלא מאוישת לבין מערכות המחשוב של הגוף החיצוני;

לעניין זה, "מוצר ביטוח ארוך טווח" - למעט ביטוח מפני סיכון מקרה מוות.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), הגופים המפורטים להלן לא יהיו רשאים לעסוק בפעילות כאמור באותו סעיף:

1) מי שרשאי להתקשר בחוזה לביטוח בריאות קבוצתי כאמור בתקנה 2(1), (2) ו-(4) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009, ביחס לאלו שהוא רשאי להתקשר לגביהם בחוזה כאמור;

2) תאגיד בנקאי או תאגיד עזר בנקאי, כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ג. על אף האמור, סעיף קטן 3(א)(4)(ג) ו - (ד) לא יחול לעניין שיווק מוצר ביטוח מסוג ביטוח נסיעות לחו"ל כאמור בסעיף 1(א)(6) להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה - 1985 שמתקיימים בו כל אלה:

1) מוצר הביטוח לא כולל החרגות בשל חיתום רפואי;

2) תקופת הביטוח לא עולה על 30 יום.

4. מאפייני התקשרות

גוף מפוקח רשאי להתקשר עם גוף חיצוני ולהיעזר בו בשיווק מוצר ביטוח פרט, בהתקיים כל אלה:

א. בפעילות שבה מותרת קבלת טובת הנאה, ישירה או עקיפה, יתקיימו בטובת ההנאה לגוף חיצוני כל אלה:

1) היא תהיה כספית בלבד;

2) היא תהיה ללא תלות במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו סוג ביטוח, גם אם הפרמיה בשלהן שונה, וכן לא תחושב מתוך הפרמיה ששולמה בעד כל פוליסה; לעניין זה יובהר כי מתן טובת הנאה כאמור יכול שתהיה שונה בין פוליסות מסוגי ביטוח שונים (דוגמת פוליסות לביטוח מחלות קשות ופוליסות מסוג נסיעות לחו"ל);

3) במוצר ביטוח ארוך טווח, מנגנון טובת ההנאה יקבע מראש, לשנה לפחות, ללא שינוי במהלך התקופה וללא תלות בהיקף הפוליסות הנמכרות או בהיקף הפרמיות המתקבלות בעדן.

ב. הגוף החיצוני, עובדיו או מי מטעמם לא יהיו מעורבים בכל שלבי ההתקשרות בין הלקוח לגוף המפוקח, לרבות במשא ומתן ובכל הקשור לקביעת מחיר או כל תנאי אחר מתנאי ההתקשרות.

ג. הגוף החיצוני לא ייצג את הלקוח או את הגוף המפוקח, בכל שלבי ההתקשרות בין הלקוח לגוף המפוקח.

ד. עובדי הגוף החיצוני לא יועסקו על ידי הגוף המפוקח או להפך.

ה. הגוף החיצוני לא יקיים קשר עם הלקוח, לרבות עם לקוח פוטנציאלי, ביחס למוצר הביטוח המשווק, מלבד האמור בסעיף 3 לעיל. על הגוף המפוקח לוודא כי הגוף החיצוני יהיה מחויב, ככל שיידרש, בהעברת מידע לממונה ויאפשר לממונה לקיים ביקורת אצלו בנוגע לשירותים שניתנו לגוף המפוקח.

ו. כל פעולה של הגוף החיצוני בקשר למוצר ביטוח תהיה באחריות הגוף המפוקח שהתקשר עמו ויחולו עליה כל הוראות הדין שחלות על גוף מפוקח.

ז. כל קשר בין גוף חיצוני ללקוח כאמור בסעיף 3, מעבר למסירת חומר כתוב, יהיה מתועד וכל פעולה טלפונית כאמור בסעיף 3 בין גוף חיצוני ללקוח תהיה מוקלטת. התיעוד או ההקלטה יועברו לחזקתו של הגוף המפוקח וישמרו למשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות מבוטח. מקום שבו מכירת הביטוח מסוג ביטוח נסיעות לחו"ל כאמור בסעיף 3(ג) נעשית אגב פעולת מכירה אחרת, חובת התיעוד נדרשת עבור מכירת הביטוח בלבד והיא תחול על הגוף המפוקח שמבצע את המכירה.

ח. כינויה של ההתקשרות המשותפת עם הגוף החיצוני וכן אופן הצגתה לא יכללו מצגים לפיהם הגוף החיצוני פועל כבעל הפוליסה או נושא באחריות כלשהי לפוליסה או בחיווי דעה לגביה.

ט. מעבר להוראות חוזר זה, לעניין שימוש של גוף מוסדי במיקור חוץ לביצוע חלק מפעילותו, יחול גם חוזר גופים מוסדיים 2013-9-16.

5. תחולה

לעניין מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה הנדרשים כבטוחה להלוואה לדיור בסניפי בנק, יחולו הוראות שנקבעו בחוזר ביטוח 2005-1-12 וחוזר ביטוח 2005-1-31.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

6. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו, לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל תחילתו של חוזר זה הינה החל מיום ~~3 בינו~~ 10 באוקטובר 2018 ~~2018~~.

7. ביטול תוקף

חוזר סוכנים ויועצים 2016-10-13 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" מיום 1 בינואר 2017 - בטל.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

כללי

ביום 2 ביולי 2017 פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2017-10-4 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" (להלן - **החוזר** או **חוזר 2017-10-4**). החוזר תיקן את סעיף התחילה שנקבע בחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-13 "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי", לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל, וזאת בהמשך להמלצת בית המשפט במסגרת בג"צ 14\8973 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל נ' הממונה על שוק ההון ואח' (להלן - **בג"ץ התאחדות משרדי הנסיעות**).

במסגרת בג"ץ התאחדות משרדי הנסיעות ציין בית המשפט העליון כי על מנת שסוכני הנסיעות יוכלו לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל, נדרש תיקון חקיקה. ביום 27 במאי 2018 אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק המתירה לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל. משרדי הממשלה ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תמכו בהצעת החוק בכפוף להחלת חובות צרכניות על סוכני הנסיעות המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל, ולמתן סמכות פיקוח לממונה על שוק ההון, בכל הקשור לפעילותם של סוכני הנסיעות בעת שיווק ביטוח כאמור. בהתאם להצעת החוק סוכני הנסיעות וחברות הביטוח יהיו אחראים כלפי הלקוחות, ביחד ולחוד, בכל הקשור להליך הצירוף לביטוח, ובתנאי שנוסח החוק יתואם אל מול הרשות.

על מנת לאפשר את מיצוי הליך החקיקה, מוצע לדחות את מועד התחילה של חוזר 2017-10-4.

יצוין, כי אין שינוי בתחולת החוזר, כך שבהתאם לקבוע בחוזר, לעניין מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה הנדרשים כבטוחה להלוואה לדיור בסניפי בנק, יחולו הוראות שנקבעו בחוזר ביטוח 2005-1-12 "ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור" וחוזר ביטוח 2005-1-31 "מכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואות לדיור באמצעות סוכנויות ביטוח בבעלות תאגיד בנקאי", שעניינם במכירת ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור.

לסעיף 6

מוצע לדחות את מועד התחילה של חוזר 2017-10-4 מיום 3 ביוני 2018 ליום 10 באוקטובר 2018, זאת, כאמור, בכדי לאפשר את מיצויו של הליך החקיקה, שמטרתו לאפשר לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות על פי דין, לטובת ציבור המבוטחים, שיוכלו לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בצורה נגישה, פשוטה ובעלות מופחתת.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon